



PUTUSAN
Nomor 1211 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. CAHAYA BELAWAN SEJAHTERA, yang diwakili oleh Direktur CV. Cahaya Belawan Sejahtera, Angela Idang Belawan, yang semula berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Dusun Selatan RT. 8, Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang berkedudukan di Jalan Kemangi Nomor 10 RT. 27, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahroni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Pengacara Penegak Keadilan Tanah Air (Pengacara Pakta), beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim, Perum Sempaja Lestari Indah, Blok N Nomor 21, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. REGENT INTERNATIONAL RESOURCES, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Regent International Resources, Ir. John Leonard, S.H., M.H., berkedudukan di SOHO @Podomoro City 21st Floor Suite 2120, Jalan Letjen S. Parman Kavling 28, Jakarta Barat 11470, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Sinatra Wijaya, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Law Office Sinatra, Indriady & Associates, beralamat di Kebon Jeruk Plaza Blok

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1211 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.6, Jalan Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September
2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat dilarang/tidak diperbolehkan melakukan sendiri pekerjaan penambangan di konsesi tambang dan pelabuhan miliknya dan/atau melakukan kerjasama penambangan dengan siapa pun di konsesi tambang dan pelabuhan miliknya dan/atau mengalihkan konsesi tambang dan pelabuhan miliknya kepada siapa pun sebelum perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat yaitu CV. Cahaya Belawan Sejahtera telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp37.887.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak amar putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan sampai kepada Tergugat melakukan pembayaran;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap aset-aset atau harta milik Tergugat, berdasarkan surat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1211 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sita jaminan yang dikeluarkan terkait perkara *a quo*;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* dan *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

dan atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang mengadili;
- B. Tentang *legal standing*;
- C. Gugatan salah alamat (*error in persona*);
- D. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dengan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 10 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2021/PN. Trg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT.SMR tanggal 14 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Trg tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1211 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Trng;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Trg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 55/PDT/2022/PT.SMR;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/ Termohon Banding);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang mengadili

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1211 K/Pdt/2023



perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Trgr;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Trgr tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum (acara), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 11 ayat (3) Akta Perjanjian Kerjasama Tambang dan Penjualan Batubara Nomor 011/PKTPB/SM-RIR/III/17 tanggal 10 Maret 2017 di hadapan Endang Dwi Wahjuni, S.H., M.Kn., Notaris di Tenggarong, dan Pasal 12 Akta Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 012/PJBB/SMCBS-RIR/IV/2017 tanggal 12 April 2017 terbukti mengandung klausula Arbitrase, yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara absolut Pengadilan Negeri Tenggarong harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana eksepsi Tergugat dan untuk itu pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tenggarong dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan diatas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1211 K/Pdt/2023



Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CV. CAHAYA BELAWAN SEJAHTERA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 55/PDT/2022/PT.SMR tanggal 14 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 10 Februari 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. CAHAYA BELAWAN SEJAHTERA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 55/PDT/2022/PT.SMR tanggal 14 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 10 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1211 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E.,
M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1211 K/Pdt/2023